

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

1597/25/פ

הצעת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון)

הוספת סעיף 5א¹ 1. בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו¹, אחרי סעיף 5 יבוא –
"שוויון בפני החוק 5א. הכול שווים בפני החוק ; אין מפלים בין אדם לאדם
ואיסור הפליה במישרין או בעקיפין, להלכה או למעשה".

דבריו הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לעגן במסגרת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון ואת האיסור על הפליה.

אף שעקרון השוויון מוכר כעקרון יסוד של הדמוקרטיה הישראלית הזוכה למעמד חוקתי, הוא אינו אחת מהזכויות המנויות בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו. הזכות לשוויון נותרה עד היום אחת מזכויות היסוד שאינן כתובות עלי ספר, אף שהיא זכתה להכרה בחקיקה ובפסיקה. בית המשפט העליון גם קבע שהזכות החוקתית לכבוד האדם כוללת בנסיבות מסוימות את האיסור על הפליה. אולם הכרה זו היא חלקית והזכות לשוויון והאיסור על הפליה זוכים להגנה חוקתית חלשה וחסרה.

יש לציין שבהשוואה בינלאומית, ישראל חריגה מאוד באי-הכרתה בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה בחוקי היסוד שלה. הכרה חסרה זו מונעת את ההגנה המלאה על הזכות לשוויון. להיעדר ההכרה החוקתית בזכות לשוויון במסגרת חוקי היסוד של מדינת ישראל יש גם משמעות סמלית וזהותית. הכרה מפורשת בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה תחזק את ההכרה בקרב מקבלי ההחלטות והציבור בדבר מעמדה בישראל של הזכות לשוויון.

דבר זה חשוב במיוחד לאור העובדה שמעמדה החוקתי של הזכות לשוויון נחלש עוד יותר בעקבות חקיקת חוק-יסוד : ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, אשר הדגיש את הזיקה בין מדינת ישראל לבין קבוצת הרוב היהודי, באופן שנתפס כמעדיף קבוצה אחת של אזרחים על פני הקבוצה האחרת. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת גדעון סער וקבוצת חברי הכנסת (295/24/פ), על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (453/24/פ), על ידי חבר הכנסת

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.

איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1713) ועל ידי חברת הכנסת רות וסרמן לנדה (פ/24/2095) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/25/103), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1345) ועל ידי חבר הכנסת גדעון סער (פ/25/1595). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/974), על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/24/1310) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אפרת מרום רייטן (פ/25/337). הצעת החוק זהה לפ/25/337 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)